

TÒA ÁN NHÂN DÂN  
KHU VỰC 1 - HƯNG YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 05/2025/HSST

Ngày: 29/8/2025

NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1, TỈNH HƯNG YÊN

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Ngọc

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Đào Văn Ngà

2. Ông Lương Văn Kế

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Văn Hiền - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hưng Yên.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - tỉnh Hưng Yên tham gia phiên tòa: Bà Vương Thị Diệu- Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 8 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hưng Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 04/2025/TLST-HS ngày 05 tháng 08 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 06/2025/QĐXXST - HS ngày 18 tháng 8 năm 2025 đối với:

Bị cáo: NGUYỄN HOÀNG ĐỨC A, sinh năm 1989.

Nơi cư trú: 0 đường N, phường A, quận L, thành phố Hải Phòng (nay là Phường A, thành phố Hải Phòng); Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Nguyễn Đức H và bà Đoàn Thị Bích T; có vợ Nhữ Bảo T1, sinh năm 1996 và con sinh năm 2022.

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 25/4/2025 đến nay. Hiện bị cáo đang tại ngoại.

“ Bị cáo có mặt tại phiên tòa”.

\* Bị hại: Ông Phạm Văn T2, sinh năm 1967 (đã chết); Địa chỉ: Thôn B, xã T, huyện T, tỉnh Hưng Yên (nay là xã T, tỉnh Hưng Yên).

Người đại diện hợp pháp cho bị hại: Bà Nguyễn Thị H1, sinh năm 1971; Địa chỉ: Thôn B, xã T, huyện T, tỉnh Hưng Yên (nay là xã T, tỉnh Hưng Yên). *Vắng mặt tại phiên tòa.*

\* *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

- Ông Đoàn Thanh H2, sinh năm 1962.

- Bà Nguyễn Thị H3, sinh năm 1972.

Cùng địa chỉ: Số A lô L khu đô thị V, phường Đ, quận H, thành phố Hải Phòng (nay là phường H, thành phố Hải Phòng). *Vắng mặt tại phiên tòa*

\* *Người làm chứng:* Chị Đoàn Thị T3, sinh năm 1983; Địa chỉ: Phường Đ, quận H, thành phố Hải Phòng (nay là phường Đ, thành phố Hải Phòng). *Vắng mặt tại phiên tòa*

### NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 06 giờ 30 phút ngày 08/03/2025, Nguyễn Hoàng Đức A có giấy phép lái xe hạng B1 được ông Đoàn Thanh H2 giao xe ô tô nhãn hiệu KIA màu đen biển số 15K-141.68 của công ty V do ông H2 làm giám đốc là chủ sở hữu, điều khiển xe di chuyển trên đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu G - Ninh Bình theo hướng từ huyện Y (cũ), tỉnh Hưng Yên đi cầu Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (cũ), chở trên xe là ông Đoàn Thanh H2, bà Nguyễn Thị H3 và chị Đoàn Thị T3. Đến khoảng 07 giờ 30 phút, khi đi đến đoạn km 23+90 thuộc địa phận xã T, huyện T, tỉnh Hưng Yên (nay là xã T, tỉnh Hưng Yên) nơi có biển báo quay đầu xe nhưng do không giảm tốc độ, không chú ý quan sát các phương tiện di chuyển phía trước cùng chiều ở hai làn đường nên phần đầu bên trái xe ô tô do Đức A điều khiển đã đâm vào phần đuôi xe mô tô biển số 29K9 - 2039 do ông Phạm Văn T2, sinh năm 1967, trú tại thôn B, xã T, huyện T, tỉnh Hưng Yên (nay là xã T, tỉnh Hưng Yên) đang rẽ trái sang đường làm ông T2 bị đập vào kính chắn gió phía trước xe ô tô rồi ngã xuống đường. Hậu quả: ông T2 bị thương được đưa vào bệnh viện Đ cấp cứu, đến ngày 11/3/2025 ông T2 chết.

Kết quả xét nghiệm không phát hiện nồng độ cồn, chất ma túy trong máu của

Nguyễn Hoàng Đức A.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh H đã tiến hành lập biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm xe ô tô BKS 15K 141.68 và xe mô tô BKS 29K9 - 2039, lập biên bản khám nghiệm tử thi đối với ông Phạm Văn T2.

Tại bản kết luận giám định tử thi số 37/KLGĐTT-PC09 ngày 17/3/2025 của Phòng K - Công an tỉnh H kết luận: Nguyên nhân chết đối với tử thi Phạm Văn T2, sinh năm 1967 trú tại thôn B, xã T, huyện T, tỉnh Hưng Yên (nay là xã T, tỉnh Hưng Yên): chết do chấn thương sọ não, trên người đa chấn thương.

Kết luận giám định nồng độ cồn và chất ma túy trong máu của V1 - Bộ C đối với mẫu máu thu của tử thi Phạm Văn T2: Không tìm thấy chất ma túy và sản phẩm chuyển hóa của chất ma túy; không tìm thấy ethanon trong máu gửi giám định của ông Phạm Văn T2.

Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn và chất ma túy trong máu của Nguyễn Hoàng Đức A tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đ: âm tính với chất ma túy và nồng độ cồn (*ethanol*) trong máu dưới ngưỡng phát hiện.

Tại bản kết luận định giá tài sản số 06/KL-HĐĐGTS ngày 01/4/2025 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện T (cũ): Giá trị thiệt hại của xe mô tô BKS 29K9-2039 nhãn hiệu Honda, loại Dream màu sơn nâu thời điểm ngày 08/3/2025 là 500.000 đồng (*Năm trăm nghìn đồng*); Giá trị thiệt hại của xe ô tô biển số 15K-141.68 nhãn hiệu KIA, loại xe CARNIVAL màu sơn đen tại thời điểm ngày 08/3/2025 là 52.000.000 đồng (*Năm mươi hai triệu đồng*).

Về trách nhiệm dân sự: Sau khi xảy ra tai nạn bị cáo Nguyễn Hoàng Đức A đã tự nguyện bồi thường cho gia đình ông T2 số tiền 150.000.000 đồng. Gia đình ông T2 đã nhận đủ số tiền trên, không yêu cầu, đề nghị gì khác về dân sự, đồng thời có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Về vật chứng của vụ án:

- 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Dream, biển số 29K9-2039 không có trong cơ sở dữ liệu vật chứng, là tài sản hợp pháp của ông Phạm Văn T2. Ngày 06/5/2025 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh H đã trả lại chiếc xe trên và giấy tờ xe cho gia đình ông T2 quản lý.

- Trả lại 01 chiếc xe ô tô biển số 15K-141.68 cho ông Trần Văn H4, sinh năm 1983, có HKTT tại T, phường A, thành phố Hải Phòng (nay là phường A, thành phố Hải Phòng), là người đại diện của Công ty Cổ phần V.

- 01 giấy phép lái xe của Nguyễn Hoàng Đức A, hiện đang quản lý trong hồ sơ vụ án.

Quá trình điều tra, bị cáo Đức A đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn hối cải, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ được thu thập có trong hồ sơ vụ án.

Bản cáo trạng số 04/CT-VKSKV1 ngày 04/8/2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Hưng Yên truy tố bị cáo Nguyễn Hoàng Đức A về tội "*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*" theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật Hình sự.

\* *Tại phiên tòa hôm nay*: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo thừa nhận nguyên nhân xảy ra tai nạn dẫn đến ông Phạm Văn T2 chết là do bị cáo trong quá trình điều khiển xe ô tô đến khu vực đường giao nhau, không giảm tốc độ, không chú ý quan sát trong khi ông Phạm Văn T2 sang đường dẫn đến ông T2 chết. Bị cáo nhận thức được hậu quả do hành vi mà mình đã gây ra nên đã đến thăm viếng, động viên, khắc phục hậu quả bồi thường tổn thất cho gia đình người bị hại tổng số tiền là 150.000.000 đồng.

Người đại diện hợp pháp của bị hại đã nhận đủ số tiền nêu trên, có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự, đồng thời không yêu cầu gì về trách nhiệm dân sự đối với bị cáo.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được Hội đồng xét xử thẩm tra công khai tại phiên tòa có đủ cơ sở kết luận bị cáo phạm tội "*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*" theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Do đó, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1; khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Đức A từ 50.000.000đ đến 60.000.000đ.

- Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

- Về trách nhiệm dân sự: Không xem xét giải quyết.

- Về vật chứng: Áp dụng Điểm b khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự; khoản 1, điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. Trả lại bị cáo 01 giấy phép lái xe tên Nguyễn Hoàng Đức A.

- Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí sơ thẩm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bị cáo tự bào chữa: Nhất trí với quyết định truy tố và luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1- Hưng Yên xác định bị cáo phạm tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*”. Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất.

### NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh H, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về nội dung: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của đại diện hợp pháp cho bị hại bà Nguyễn Thị H1, người có quyền lợi nghĩa vụ liên ông Đoàn Thanh H2, bà Nguyễn Thị H3, người làm chứng chị Đoàn Thị T3 và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án như: Biên bản khám nghiệm hiện trường; Giám định tử thi; Bệnh án tại bệnh viện; Kết luận giám định pháp y. Như vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 07 giờ 30 phút ngày 08/3/2025, tại Km23+90 đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu G - Ninh Bình thuộc địa phận xã T, huyện T, tỉnh Hưng Yên (nay là xã T, tỉnh Hưng Yên), Nguyễn Hoàng Đức A điều khiển xe ô tô BKS 15K 141.68, thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ khi đi đến điểm quay đầu xe không chấp hành biển báo hiệu đường bộ nên phần đầu xe ô tô phía bên trái do Đức A

điều khiển đã đâm vào phần đuôi xe mô tô BKS 29K9 - 2039 do ông Phạm Văn T2 điều khiển khi ông T2 đang chuyển hướng sang bên đường ngược chiều. Hậu quả ông T2 bị thương được đưa vào bệnh viện Đ cấp cứu, đến ngày 11/3/2025 ông T2 chết. Xe máy của ông Phạm Văn T2 bị hư hỏng thiệt hại là 500.000 đồng. Hành vi của bị cáo đã vi phạm Khoản 1 Điều 10 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ nên bị cáo đã vi phạm điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự. Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Hưng Yên truy tố bị cáo về tội danh, điều luật như đã nêu trên là đúng người, đúng tội, không oan sai.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ, gây tâm lí hoang mang lo sợ cho người tham gia giao thông. Bị cáo phạm tội do lỗi vô ý, là người có đầy đủ năng lực hành vi hình sự, có kiến thức về luật giao thông đường bộ và đã được cấp giấy phép lái xe nhưng đã không tuân thủ luật giao thông đường bộ, bị cáo điều khiển xe thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ khi đi đến điểm quay đầu xe không chấp hành biển báo hiệu đường bộ nên đã xảy ra tai nạn làm chết 01 người, lỗi gây ra tai nạn thuộc về bị cáo. Do vậy, khi xem xét hình phạt đối với bị cáo Hội đồng xét xử cũng cân nhắc cần tuyên phạt bị cáo một mức hình phạt nhất định tương xứng và phù hợp với mức độ lỗi mà bị cáo đã gây ra, đề ra một bản án có tính răn đe giáo dục đối với bị cáo và có tính phòng ngừa chung.

[4] Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử có xem xét đến nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo.

Về nhân thân: Trước khi phạm tội, bị cáo và gia đình luôn chấp hành tốt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở nơi làm việc và nơi cư trú. Bị cáo có nhân thân tốt. Không có tiền án, tiền sự.

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; Bị cáo đã tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại, đại diện gia đình người bị hại là bà Nguyễn Thị H1 đã có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Do đó bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1; khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Từ những phân tích nêu trên, HĐXX xét thấy bị cáo phạm tội do lỗi vô ý, được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nhân thân tốt, nơi cư trú rõ ràng, phạm tội thuộc

trường hợp ít nghiêm trọng, nên HĐXX sẽ áp dụng hình phạt chính là phạt tiền cũng đủ điều kiện giáo dục bị cáo trở thành người tốt cho gia đình và xã hội.

[5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không hành nghề lái xe nên không cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Trả lại bị cáo 01 giấy phép lái xe số 310209011452 hạng B1, tên Nguyễn Hoàng Đức A.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Giữa bị cáo và người đại diện gia đình bị hại đã tự thỏa thuận bồi thường xong. Người đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu, đề nghị gì. Xét đây là sự tự nguyện của bị cáo và đại diện gia đình bị hại nên Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết.

[7] Về vật chứng của vụ án: - 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Dream, biển số 29K9-2039, là tài sản hợp pháp của ông Phạm Văn T2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh H đã trả lại chiếc xe trên và giấy tờ xe cho gia đình ông T2; 01 xe ô tô biển số 15K-141.68 là tài sản hợp pháp của Công ty Cổ phần V do ông Trần Văn H4 là người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần V, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh H đã trả lại cho anh H4. Việc xử lý các vật chứng trên của Cơ quan điều tra là đúng pháp luật nên Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết.

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí sơ thẩm hình sự theo Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Hưng Yên tại phiên tòa về tội danh, điều luật áp dụng, mức hình phạt đối với bị cáo và các vấn đề khác cần giải quyết trong vụ án là có căn cứ nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

*Vì các lẽ trên;*

#### QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ Điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự;

2. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hoàng Đức A phạm tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*”.

3. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Đức A 50.000.000đ (*Năm mươi triệu đồng chẵn*) nộp một lần sung công quỹ nhà nước.

Miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

4. Về trách nhiệm dân sự: Các bên đã tự thỏa thuận giải quyết với nhau xong nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

5. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điểm b khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự; khoản 1, điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Trả lại bị cáo 01 giấy phép lái xe số 310209011452 hạng B1, tên Nguyễn Hoàng Đức A.

6. Về án phí: Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Đức A phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

7. Về quyền kháng cáo: Án xử công khai có mặt bị cáo; vắng mặt người đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Báo cho bị cáo biết được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ nhận được bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản án.

**T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**Nơi nhận:**

- Các đương sự;
- VKSND KV1-Hưng Yên;
- THA dân sự tỉnh Hưng Yên;
- Phòng KTNV Tòa án tỉnh;
- Lưu hồ sơ vụ án;

**Nguyễn Minh Ngọc**